الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT
MINISTRY OF EQUIPMENT AND HOUSING

Urgent

24 جوان 2025

ص-2025-13-1931-0000034

مـن وزيـــر التجهيـــز والإسكـــــان

إلى

عناية السيدة رئيسة الحكومة

(لجنة المشاريع الكبرى)

الموضـــــوع: -حول "**إستكمال إنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة، بولاية القصرين**".

المرجـــــع: -**قرارات** الاجتماع عدد4، لـ" لجنة المشاريع الكبرى" والمنعقد برئاسة الحكومة بتاريخ 15 أفريل 2025.

المصاحيب:

- 01 "**تقرير تقديم**"،
- 01 "**تقرير تقييم عروض فنية ومالية**" (قسط "الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة")،
- مقترح إسناد " 04 **صفقات بالتفاوض المباشر**" (الأقساط الفنية).

وبعد،

تبعا لقرارات الاجتماع الرابع (4) لـ "لجنة المشاريع الكبرى" المنعقد بتاريخ 15 أفريل 2025 وعملا بمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بالموافقة على إدراج مشروع "**استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين**"، ضمن قائمة "المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي المعطلة" وعلى إثر قرار فسخ الصفقة الأصلية بتاريخ 9 ديسمبر 2024 والمدرج بالنقطة عدد2 من محضر الجلسة المذكورة، يشرّفني أن أحيل إلى عنايتكم، مقترحات إسناد الصفقات المتعلّقة بآستكمال المشروع، إعتمادا على الطرق المحددة بالقرارات، كما يلي:

1. الإستشارة بالنسبة لـ "**قسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة**"،
2. التفاوض المباشر بالنسبة لـ "**الأقساط الخاصّة**"، مع مقاولات المناولة بالصفقة الأصلية المصادق عليها في صيغة قسط وحيد بتاريخ 05 ماي 2016، والتي تخص الأقساط الأربع (4) التالية: قسط "السوائل" وقسط "الكهرباء" وقسط "الحماية من الحرائق" وقسط "الهاتف والشبكات الإعلامية".

والمرجو التفضّل بعرض هذا الموضوع على أنظار "لجنة المشاريع الكبرى" للدرس وإبداء الرأي طبقا لما تنصّ عليه التراتيب الجاري بها العمل.

والســـــلام

وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
في 24 جوان 2025
مكتب الضبط المركزي
وارد: 8673 ص 25 ج 01

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT
MINISTRY OF EQUIPMENT AND HOUSING

تقرير تقديم

إستكمال أشغال مشروع "بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بسبيطلة، من ولاية القصرين"

-إستشارة-قسط "هندسة مدنية وشبكات مختلفة"

-صفقات بالتفاوض المباشر، للأقساط الخاصة (عددها 4)

1. توطئة:

تم إبرام صفقة إنجاز مشروع بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين، مع "مقاولات البناء والأشغال العامّة بن حليمة إخوان"، بتاريخ **05 ماي 2016** بمبلغ قدره 348.785 608 27 د. وبمدة تعاقدية 720 يوما، وتمّ التمديد فيها بـ:

- 300 يوما: آجال الملحق عدد 1 يتعلق بإضافة إنجاز "مستشفى نهاري"، بطاقة استيعاب 15 سريرا.
- تمديد الآجال التعاقدية للصفقة بإذن إداري عدد 3062 بتاريخ **05 أفريل 2023** وذلك طبقا لرأي لجنة فض النزاعات بالحسنى كما يلي بـــ:
  - 1071 يوما بعنوان التأخير في خلاص مستحقات المقاولة.
  - 341 يوما بعنوان تمديد في آجال تنفيذ الصفقة بداية من **04 مارس 2021** إلى غاية استئناف الأشغال يوم **06 أفريل 2023** مع الأخذ بعين الاعتبار التداخل في الآجال.
- 10 أشهر لإنجاز الأشغال المتبقية بداية من **06 أفريل 2023**.

تم تسجيل تأخير في إنهاء أشغال المشروع التي انطلقت بتاريخ **16 ماي 2016**، مما أدّى إلى فسخ الصفقة على كاهل المقاولة بتاريخ **09 ديسمبر 2024**.

بتاريخ **27 ديسمبر 2024** تمّت مراسلة وزارة الصّحة، كصاحب منشإ، لإعلامه بقرار الفسخ وبضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حراسة الحضيرة إلى غاية الإنطلاق في إنجاز الأشغال المتعلّقة باستكمال المشروع وطلب إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى طبقا للفصل 5 من الأمر عدد 497 لسنة 2024.

بتاريخ **12 مارس 2025**، إقترح السيّد وزير الصحّة إدراج هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطلّة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المذكور وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى.

بتاريخ **15 أفريل 2025**، تمّ عرض المشروع على لجنة المشاريع الكبرى في جلستها عدد 4، حيث أقرت، حسب ما تم تدوينه بالنقطة (2) من محضر الجلسة، إدراجه ضمن المشاريع الخاضعة للأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024، وإقرار:

1. **اعتماد صيغة التفاوض المباشر** بالنسبة لأقساط "السوائل" و"الحماية من الحرائق" و"الكهرباء" مع المقاولات المناولة.
2. **اعتماد صيغة الاستشارة** لتنفيذ الأشغال المتعلقة بقسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة.

2. إجراءات إبرام الصفقات:

تمّ الإنطلاق في تنفيذ قرارات لجنة المشاريع الكبرى وإعداد مخطّط زمنيّ لكافة المراحل ينتهي بموجبه تسليم المشروع قبل موفى السنة الحالية. وفي هذا الصّدد تمّ ضبط وتدقيق الأشغال التي ستكون موضوع إبرام صفقات جديدة وذلك إثر إعداد جرد في نوعية وكمية الأشغال المنجزة كليا أو جزئيا والمواد التي زودت بها الحضيرة وتبليغه بتاريخ **26 ماي 2025** إلى صاحب الصفقة التي تمّ فسخها، وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 122 من الأمر 1039 لسنة 2014 والمنظم للصفقات العمومية وذلك قبل الشروع في أي اجراء يتعلّق بإبرام صفقات جديدة (مع الإشارة أن المقاولة دعيت للحضور والمساهمة في عمليات معاينة وضبط نوعية وكميات الأشغال المنجزة كليا أو جزئيا والمواد التي زوّدت بها الحضيرة غير أنّها إمتنعت عن الحضور).

2-1- بالنسبة لقسط "الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة":

- تمّت دعوة 8 مقاولات بتاريخ **21 أفريل 2025** للتعبير عن إهتمامها للمشاركة في الإستشارة من بين القاولات التي تتوفّر لديها الإمكانيات المهنية والمالية وعبّرت من بينها 6 مقاولات عن نيّة المشاركة.

- تمّ تسليم ملفّ الإستشارة لهذه المقاولات بتاريخ **29 أفريل 2025** ودعوتها لتقديم عروضها في أجل أقصاه يوم **20 ماي 2025** على الساعة 09:00 صباحا.

- تمّت دعوة هذه المقاولات لزيارة موقع الحضيرة بتاريخ **09 ماي 2025** وسجّل حضور مقاولتين (2) من القاولات المدعوّة مع تسجيل حضور "مقاولة بني هلال للأشغال العامّة" المنتصبة بولاية القصرين والتي عبّرت عن رغبتها في المشاركة.

- تمّ بتاريخ **09 ماي 2025** تسليم ملفّ الإستشارة لهذه المقاولة أيضا، ودعوتها لتقديم عرضها، على غرار المقاولات الـ 6 الأخرى، في أجل أقصاه يوم **20 ماي 2025** على الساعة 09:00 صباحا وقبلت بذلك.

- تمّ عقد جلسة فتح العروض بتاريخ 20 **ماي 2025** من قبل "اللجنة الفنّية" المحدثة بقرار من وزيرة التجهيز والإسكان بتاريخ 24 جانفي 2025، طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 497 لسنة 2024.

- تمّ تسجيل مشاركة مقاولة وحيدة (مقاولة بني هلال للأشغال العامّة) والتي قدّمت عرضا ماليّا قدره **12 276 101.213 د** والذي أصبح بعد تصحيح الأخطاء **12 281 850.699 د.**

ويحوصل الجدول التالي الفوارق بين عرض المقاولة وتقديرات الملف "ج"، بالنسبة للقسطين الفرعيين:

	العرض	الملف "ج"	الفارق
-قسط فرعي "هندسة مدنية"	12 229 014.699 د	8 554 540.457د	+43%
-قسط فرعي "طرقات وشبكات مختلفة"	52 836.000 د	53 728.500 د	-2%
المبلغ	**12 281 850.699 د**	**8 608 268.957 د**	+43%

وتبعا لتسجيل هذه الفوارق إرتأت اللجنة الفنيّة دعوة المقاولة لجلسة مناقشة عرضها المالي وبالخصوص للقسط الفرعي "الهندسة المدنية"، بإعتبار معقولية العرض المتعلق بالقسط الفرعي "طرقات وشبكات مختلفة".

- تمّ عقد جلستين بتاريخ **28 ماي 2025** و**09 جوان 2025**، بحضور المهندس المعماري الوكيل، وأفضتا إلى التخفيض في أسعار 32 بندا بقيمة مالية قدّرت بـ **192,310 635 د.** (ما يعادل 5.2% من مجمل عرضها المالي) حيث أصبح الفارق بين عرض المقاولة والملف "ج" 35%عوضا عن 43%، ليصبح مبلغ العرض بعد التخفيض وبإعتبار الآداءات **658,389 646 11 د.** **عوضا عن 850,699 281 12 د.**

على إثر تحليل العرض المالي للمقاولة بعد مناقشة العرض تبيّن أنّ هذا الفارق ينقسم لجزئين:

- أشغال "استكمال بنود للصفقة الأصلية" : 23%
- أشغال "إصلاح وتثبّت من بنود وقع إنجازها": 49%

- بالنسبة لأشغال "استكمال بنود للصفقة الأصلية": يتبين أن هذا الفارق في الأثمان يعود بالأساس إلى انخفاض في تقديرات المهندس المعماري "الملف ج"، حيث وبالرجوع إلى أسعار الصفقة الأصلية، وتحيينها طبقا لقاعدة مراجعة الأثمان (حيث بلغت هذه النسبة حوالي 52% إلى حدّ تاريخ شهر جوان 2025) وعليه **فإنّ هذا الفارق يصبح في حدود 6% وهو ما يعتبر مقبولا إجمالا.**

- أما بالنسبة للأشغال المتعلّقة بـ" إصلاح وتثبّت من بنود وقع إنجازها"، فإن الفارق يمكن أن تبرّره طبيعة هذه البنود التي يصعب تحديد قيمتها بدقّة نظرا للطريقة التي تقدّر المقاولة إعتمادها في التثبّت والإصلاح الذي ستقوم به على ضوء العيوب الموجودة بهذه البنود.

-وفي كلّ الحالات فإنّ هذا المبلغ سيقع إحتسابه كلّيا على كاهل المقاولة التي وقع فسخ الصفقة معها بإعتبار أنّها مطالبة بإنجاز هذه البنود طبقا لملواصفات الفنّية للصّفقة.

2-2- بالنسبة للأقساط الخاصّة:

في إطار عرض المقترح على "لجنة المشاريع الكبرى" تمّت دعوة المقاولات المناولة بالصفقة الأصلية خلال اجتماع عقد بالإدارة العامّة للبنايات المدنية بتاريخ **07 أفريل 2025** للتثبت من مدى قبول هذه المقاولات لإستكمال الأشغال المتعلقة بالأقساط الموكولة إليهم في إطار الصفقة الأصلية.

- حيث عبّر جميعهم على قبول المقترح المتمّل في إستكمال الأشغال بنفس أسعار الصفقة الأصلية التي ابرمت منذ سنة 2016 (وهي صفقة في قسط وحيد وذات أسعار قابلة للمراجعة) وبنفس الشروط وفي أجل 120 يوما.

وخلال هذا الاجتماع تمّ إعلام الإدارة من قبل مقاولتي "القروي وشركاؤه" و "SEGE " بإنتهاء صلوحية التأهيل وأنهما قدّما طلب تجديد للمصالح المختصّة بالوزارة. وقد تمّ التأكيد في هذا الصّدد على حرص المقاولات في استكمال ملفّاتهما في أسرع الآجال للحصول على التأهيل قبل موعد إبرام الصفقات.

وعلى إثر ذلك تمّت دعوة المصمّمين لإعداد مشاريع الصفقات على أساس الكمّيات التي تم ضبطها بناء على الجرد الذي تمّ إعداده وتبليغه إلى صاحب الصفقة الأصليّة التي تمّ فسخها.

ويحوصل الجدول التالي مبالغ مشاريع هذه الصفقات (للأقساط الخاصة):

القسط	"السوائل"	"الكهرباء"	"الحماية من الحرائق"	"الهاتف والشبكات الإعلامية"
المقاولة	القروي وشركاؤه	SEGE	EBE	SIT
مبلغ الصفقة	**1 999 513,553 د.**	**919 793,864 د.**	**327 063,170 د.**	**304 598,231 د.**

3. مقترح المشتري العمومي:

بعد الإطلاع على التقرير المعدّ من قبل "اللجنة الفنّية"، نقترح إسناد الصفقات المتعلقة بـ" إستكمال أشغال مشروع بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين"، ولجميع الأقساط الخاصة به، كما يلي:

القسط	المقاولة	مبلغ الصفقة (باعتبار الأداءات)	طبيعة الأثمان
"الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة"	مقاولة بني هلال للأشغال العامّة	11 646 658,389د.	ثابتة وغير قابلة للمراجعة
"السوائل"	القروي وشركاؤه	1 999 513,553 د.	قابلة للمراجعة
"الكهرباء"	SEGE	919 793,864 د.	
"الحماية من الحرائق"	EBE	327 063,170 د.	
"الهاتف والشبكات الإعلامية"	SIT	304 598,231 د.	

وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان